



- En esta actividad planteamos los siguientes **objetivos**:
 - conocer y aprender qué es la **CONSTITUCIÓN NACIONAL** y cuál es su estructura.
 - reconocer la organización del Estado y la división de poderes en cada uno de sus niveles.
- También se tendrán en cuenta los siguientes **criterios de evaluación**: la entrega prolija y completa de las actividades, interpretación correcta de las actividades, uso del lenguaje específico de la materia, oral y escrito, participación en clase, carpeta completa, y honestidad en la resolución de las consignas.

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Como vimos con anterioridad todos los Estados tienen sus leyes escritas. La ley más importante del Estado argentino es la **Constitución de la Nación Argentina**, es la **Ley Fundamental** de nuestro Estado, la primera y más importante, allí están escritos nuestros derechos, garantías y obligaciones, la forma de gobierno de nuestro país, cuales son los diferentes poderes, y el tiempo que duran los gobernantes en su función. Nuestra Constitución fue sancionada en 1853 y reformada en diferentes ocasiones. La última reforma se realizó en el año 1994.

LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA



A lo largo de la historia de la humanidad todas las sociedades crearon objetos culturales, entre los cuales se encuentran las normas, que pueden ser obligatorias o no. En nuestra sociedad, como en todas las demás, aparecen normas obligatorias de distinta jerarquía. **La norma obligatoria de mayor jerarquía jurídica de la comunidad nacional es la Constitución Nacional.**

La preocupación por limitar el poder de los gobernantes y asegurar los derechos individuales de las personas, es muy antigua. Así surgieron las primeras constituciones: la de Estados Unidos (1787), y la de Francia (1791), iniciándose un proceso en el que el dictado de constituciones nacionales se fue generalizando.

En la Argentina, este proceso comenzó a tomar forma a partir del 25 de mayo de 1810, cuando los criollos se plantearon la ruptura con el sistema monárquico español. Este proceso, iniciado en la década de 1810, sólo se resolvió en 1880. Durante todo este tiempo, el país pasó por un periodo de enfrentamientos civiles hasta que la Nación se transformó en un Estado aceptado por todos los habitantes.

La Independencia argentina se produjo el 9 de julio de 1816, luego de largas luchas, de efectos devastadores y durante largas décadas, las provincias se debatieron en un clima de desorganización.

Cuando su mayor poderío y la situación del país se lo permitieron, Buenos Aires intentó imponer al resto de las provincias dos proyectos de Constitución, uno en 1819 y otro en 1826. Ambos fracasaron por oposición de las provincias.

Dos tendencias se contraponían con relación a la organización territorial del poder. **Los unitarios creían que el país podía manejarse desde un único centro**, ubicado en Buenos Aires. **Los federales, por el contrario, pensaban en la descentralización del poder y eran celosos defensores de las autonomías provinciales.**

Finalmente, en 1852, las catorce provincias acordaron reunirse en un Congreso General Constituyente, a reunirse en Santa Fe, donde se fijarían las bases que regirían al país. Finalmente, la Constitución Nacional se sancionó el 1 de mayo de 1853.

Allí se establecía el compromiso de organizarse como **República** y que el **Estado** sería **Federal**. Con la sanción de la **Constitución Nacional** no quedaría solucionada aún la unidad nacional. Ello ocurriría recién en 1860, año en que se reforma la joven Constitución para facilitar la incorporación de la provincia de Buenos Aires.

La Constitución es una norma jurídica, una ley. Pero no es cualquier ley, **es la Ley Fundamental del Estado**, porque:

- **Está por encima de las demás leyes, ninguna norma puede ir en contra de lo que ella establece.**
- **Es una garantía para las personas contra los abusos de los gobernantes, estableciendo límites precisos, impidiendo violar las libertades y derechos de los habitantes.**
- **Define los derechos de las personas.**

Nuestra Constitución Nacional está escrita, en un texto único y adopta un sistema rígido, en lo que al procedimiento de reforma se refiere, siguiendo un procedimiento establecido en el artículo 30, por lo tanto, es diferente del que se sigue para sancionar el resto de las leyes.

Actividad N°1

□ Luego de leer atentamente el texto “**La Constitución de la Nación Argentina**”, resuelve las siguientes consignas:

1. ¿Cuándo y dónde se sancionó la primera Constitución Nacional?
2. ¿Quién sancionó la Constitución Nacional?
3. ¿Cuál es el compromiso que se establece al sancionarla?
4. La Constitución Nacional es la Ley Fundamental del Estado ¿por qué?
4. Lee y transcribe en tu carpeta el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional.

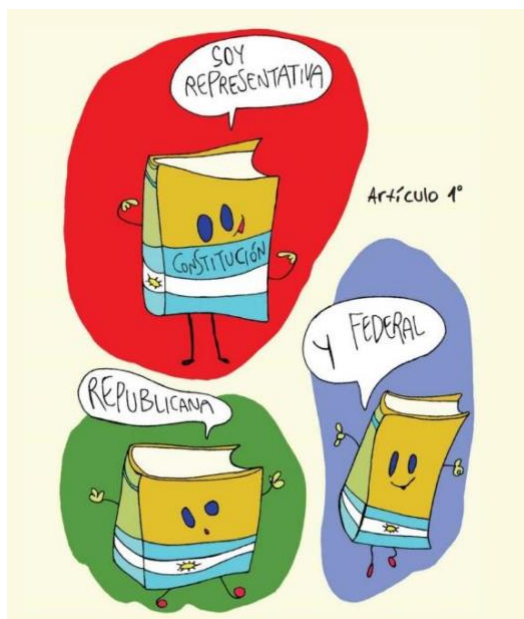
LA FORMA DE GOBIERNO Y LA FORMA DE ESTADO SEGÚN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Constitución de nuestro país tiene dos partes:

- Una parte con nuestros **DERECHOS Y GARANTÍAS**, la **FORMA DE GOBIERNO** y la **FORMA DE ESTADO**.
- Y una parte orgánica a donde se menciona como se organizan las autoridades de la Nación, su gobierno, sus funciones y límites. El gobierno está compuesto por tres poderes: el **EJECUTIVO**, el **LEGISLATIVO** y el **JUDICIAL**.



FORMA DE GOBIERNO Y FORMA DE ESTADO EN ARGENTINA



El artículo 1° de la Constitución se refiere a la organización del país, establece: "**La Nación Argentina adopta, para su gobierno, la forma representativa, republicana y federal.**"

- **El gobierno es representativo:**

Está formado por los representantes del pueblo, el cual, en ejercicio de su soberanía los ha elegido a través del sufragio. Los ciudadanos no pueden gobernar directamente (por el número de habitantes, la complejidad y diversidad de cuestiones que deben abordar los gobernantes).

- **El gobierno es republicano:**

Este término en nuestra Constitución es utilizado como sinónimo de democrático. El régimen republicano se basa en cuatro principios fundamentales:

Soberanía popular: el poder emana del pueblo, que decide quién debe gobernar y cómo debe gobernar expresada en comicios libres.

División de poderes: la división en tres poderes, establece un

mecanismo institucional para proteger a la sociedad de las arbitrariedades y de los abusos dictatoriales en el ejercicio del gobierno.

Periodicidad de los cargos de gobierno: los cargos de gobierno tienen una duración limitada en el tiempo. Los mandatos deben renovarse o caducar periódicamente. La renovación de mandatos se realiza mediante elecciones libres en las que los ciudadanos manifiestan la voluntad popular sobre quién debe gobernar.

Publicidad de los actos de gobierno: los actos de gobierno son públicos y deben ser difundidos por el Estado para que el pueblo los conozca y pueda ejercer libremente sus derechos soberanos. □ **El Estado es federal:**

El poder se encuentra **descentralizado territorialmente**. En el interior del Estado conviven dos niveles de gobierno: la Nación y las provincias. La Constitución define el ámbito de competencias que le corresponde a cada uno de estos niveles y determina los principios y relaciones que se establecen entre ellos. La República Argentina está organizada por un conjunto de entidades políticas autónomas -las provincias- dentro del marco nacional o federal.

El artículo 5 de la Constitución Nacional establece que cada provincia dictará su propia constitución, respetando el sistema republicano, representativo y federal y las declaraciones, derechos y garantías enunciadas en la Constitución Nacional.

Deberá asegurar también su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria.

El artículo 5 se relaciona con el artículo 122, que reconoce que las provincias se dan sus propias instituciones, y eligen a sus gobernadores, legislaturas y demás funcionarios.

Actividad N°2

□ Luego de leer atentamente el texto "FORMA DE GOBIERNO Y FORMA DE ESTADO", resuelve las siguientes consignas:

1. Explica con tus palabras que quiere decir que nuestro GOBIERNO es REPRESENTATIVO.
2. También tenemos un GOBIERNO REPUBLICANO con DIVISIÓN de PODERES ¿de qué nos protege ese mecanismo?
3. Lee la siguiente afirmación y establece si es VERDADERA o FALSA y explica tu respuesta:

"Los cargos de gobierno en la Argentina duran para siempre"

4. Nosotros vivimos en un Estado Federal que está dividido territorialmente en el interior: ¿Quiénes son los integrantes de nuestro Estado Federal?

5. Averigua en donde y cuando se creó y utilizó por primera vez en la historia de la humanidad la forma de gobierno DEMOCRATICA y la REPUBLICANA, puedes consultarlo con la Profesora de Historia.
6. Averigua que fue el Código de Hammurabi y cuáles fueron las primeras formas organizadas en la historia de la Humanidad.

LOS DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS CIUDADANOS EN LA CONSTITUCION



Nuestra CONSTITUCIÓN reúne todos nuestros derechos de ciudadanos, significa que se nos reconoce que tenemos la facultad de hacer o no hacer lo que queremos y al mismo tiempo podemos resistir contra quien no respete nuestra elección. Los derechos van de la mano del DEBER, quiere decir que tenemos la obligación de respetar los derechos de las otras personas. Mis derechos terminan a donde empieza el derecho de otro. **LOS DERECHOS DEL CIUDADANO SE ENCUENTRAN EN EL ARTICULO 14.**

TAMBIEN TENEMOS

GARANTIAS, que evitan que nuestros derechos sean amenazados o violados, las mismas se encuentran en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Actividad N°3

- Además de los derechos del ciudadano, en el artículo 14 bis se encuentran los derechos del trabajador, búscalo en la Constitución, dialoga con tu familia y compañeros, luego elabora una lista de 5 derechos que creas que NO se le respetan a los trabajadores de nuestro país.

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y SUS TRES PODERES



Como vimos anteriormente nuestro **ESTADO** organiza su territorio de forma **FEDERAL**, lo que quiere decir que está integrado por provincias autónomas que tienen sus propios gobernantes y sus propias constituciones y además vivimos en un **ESTADO REPRESENTATIVO**, porque tenemos gobernantes que nos representan y son elegidos a través del voto popular en elecciones periódicas.

También estamos en una **REPÚBLICA** a donde el gobierno es ejercido por tres poderes: el **EJECUTIVO**, el **LEGISLATIVO** y el **JUDICIAL**.

Los poderes están divididos pero se relacionan y complementan, cada poder tiene sus representantes elegidos por el pueblo, **nunca los tres poderes pueden caer en una sola persona**.



LÁMINA 5
LA DEMOCRACIA

LOS PODERES DEL ESTADO

EJECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIAL
		
Está encargado de llevar adelante la administración general del Estado y de cumplir con los intereses de la Nación. Su sede es la Casa Rosada.	Su tarea principal es elaborar y aprobar leyes. Funciona en el Congreso de la Nación, donde los legisladores debaten y votan los proyectos de ley.	Es el encargado de aplicar las leyes, administrando justicia para resolver los conflictos que se presentan cotidianamente en la sociedad.
ES EJERCIDO POR: El presidente de la Nación Ejerce el cargo durante 4 años y puede ser reelecto por un período más. El vicepresidente Reemplaza al presidente ante enfermedad, muerte, renuncia, destitución o viaje. Los ministros Asesoran y colaboran en la administración de cada área. En nuestro país existen 20 ministerios, que abordan distintos temas y problemáticas.	ES EJERCIDO POR: Los senadores La cámara está integrada por 72 legisladores, que representan a las provincias y ocupan la banca durante 6 años. Los diputados La cámara está compuesta por 257 legisladores que son representantes de los habitantes y tienen un mandato de 4 años.	ES EJERCIDO POR: La Corte Suprema de Justicia de la Nación Está formada por cinco jueces. Es la instancia jurídica final en los asuntos en los que tienen competencia originaria, como en los que plantean cuestiones de inconstitucionalidad. Tribunales Nacionales Son órganos encargados de administrar la justicia federal. Están organizados en cámaras y en juzgados para cada una de las materias.



EL PODER EJECUTIVO

Es unipersonal, es un ciudadano con el título de Presidente de la Nación, que es el Jefe de Gobierno y el Responsable de la Administración, también elegimos a un Vicepresidente, duran en sus funciones 4 años y pueden ser elegidos por

un solo periodo más. El Presidente nos representa afuera de nuestro país, firma los tratados, nombra a los ministros y puede declarar la guerra.

ULTIMOS PRESIDENTES DE NUESTRO PAÍS:



EL PODER LEGISLATIVO

Es ejercido por el **CONGRESO DE LA NACIÓN**, compuesto por **DOS CÁMARAS: LA CÁMARA DE DIPUTADOS y LA CÁMARA DE SENADORES**.

Los Diputados representan al pueblo de las provincias y su número es proporcional a la cantidad de habitantes de cada provincia, duran cuatro años en el cargo, la reelección es indefinida, la cámara se renueva por mitades cada dos años. Todos los diputados juntos representan a la Nación.

Los Senadores representan a las provincias, en el Senado hay 3 senadores por cada provincia argentina, duran 6 años en el cargo, la reelección es indefinida, la cámara se renueva por terceras partes cada dos años.

Las cámaras se reúnen en el CONGRESO NACIONAL ubicado en la Capital Federal, del 1° de marzo al 30 de noviembre de cada año en las sesiones ordinarias, fuera de ese periodo el Presidente puede llamar a sesiones extraordinarias en los meses de diciembre, enero y febrero.

El poder legislativo sanciona las leyes nacionales.



EL PODER JUDICIAL

Es el tutor que cuida nuestros derechos, es el que controla para que se cumplan todas las leyes que sanciona el PODER LEGISLATIVO, es el que controla también a los otros dos poderes y es independiente.



Al poder judicial lo representa la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, integrado por nueve miembros, que tienen que ser abogados. Los jueces se mantienen en el cargo mientras dure su buena conducta. Son vitalicios. También forman parte del poder judicial todos los tribunales inferiores a lo largo y a lo ancho de la Argentina, la duración en el cargo de estos jueces, en algunos casos, es variable.

Actividad N°4

1- Completa el siguiente cuadro con la información de cada poder, quienes son sus representantes, el tiempo que debe estar en el cargo y sus funciones.

PODER	REPRESENTANTE REPRESENTANTES	O TIEMPO QUE DURA EN EL CARGO	FUNCIONES (lo que tiene que hacer)

2. Como vivimos en un **Estado Federal** y las provincias son autónomas y tienen sus propias **Constituciones**, y en esas provincias hay **ciudades** que tienen sus **Cartas Orgánicas**, como es el caso de la ciudad de Alta Gracia, averigua como se llaman los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Córdoba y la ciudad de Alta Gracia y completa el siguiente cuadro:

	NACION ARGENTINA	PROVINCIA DE CORDOBA	CIUDAD DE ALTA GRACIA
LEY FUNDAMENTAL	Constitución Nacional	Constitución de la Provincia de Córdoba	Carta Orgánica de Alta Gracia
PODER EJECUTIVO	Presidente de la Nación		
PODER LEGISLATIVO	Cámara de Diputados y Cámara de Senadores		
PODER JUDICIAL	Corte Suprema de Justicia		